

<제7편 재심절차.제17장 재심.제2절 재심의 소송물>

I. 재심소송의 구조

1. 형성소송과 본안심판의 결합

- 재심소송은 이미 확정된 판결의 효력을 소급적으로 배제시키고자 하는 형성소송의 성격과, 그 판결의 기초가 된 원래의 사건을 다시 심리하는 본안심판의 성격이 복합적으로 결합된 독특한 구조를 가진다. 통상의 소송이 하나의 소송물에 대하여 심리를 진행하는 것과 달리, 재심은 확정판결을 취소할 것인가에 대한 판단이 선행되어야 하며 그 사유가 인정될 때에만 비로소 과거의 사건에 대한 심리로 이행하게 된다. 따라서 재심절차는 논리적으로 판결의 효력을 다투는 단계와 본안의 당부를 다투는 단계로 이원화되어 운영된다.

2. 절차적 단계성

- 재심의 구조는 크게 세 단계로 구분할 수 있다. 첫째, 재심의 소가 적법한지 여부를 심사하는 재심의 적법성 심사 단계이다. 여기서는 재심기간의 준수나 재심 피고의 적격 등 소송요건을 검토한다. 둘째, 재심사유가 존재하는지를 확정하는 재심사유의 존부 심사 단계이다. 민사소송법 제451조 각 호에 규정된 사유가 실제 존재하는지 판단하며, 사유가 인정되지 않으면 재심기각판결을 내리게 된다. 셋째, 재심사유가 인정될 경우 과거의 확정판결 이전 상태로 돌아가 사건을 다시 심리하는 본안의 재심판 단계이다. 이 단계에서는 종전의 소송자료와 새로운 자료를 함께 검토하여 승패를 다시 결정하게 된다.

3. 심판의 비상성

- 재심은 확정판결의 기판력을 깨뜨리는 비상한 구제수단이다. 따라서 일반적인 상소와 달리 확정판결에 중대한 흠이 있음을 입증해야 하는 특수성이 존재한다. 이러한 구조적 특성으로 인해 재심법원은 먼저 재심사유에 대한 증거조사를 마친 뒤, 사유가 있다고 판단될 때에만 본안에 대한 심리를 개시한다. 만약 재심사유가 존재하더라도 본안판결의 결과가 종전과 동일할 것으로 판단된다면, 법원은 재심청구를 기각할 수 있는데 이는 재심이 결과적으로 부당한 판결을 바로잡기 위한 수단임을 방증하는 구조적 특징이라 할 수 있다.

II. 재심사유와 소송물

1. 재심소송물의 정의

- 재심절차에서의 소송물은 확정판결의 취소청구권과 원래의 본안청구라는 두 가지 요소가 결합된 것으로 이해된다. 다수설과 판례의 입장에 따르면, 재심소송의 직접적인 목적은 확정판결의 기판력을 배제하고 사건을 원상태로 돌리는 데 있으므로, 재심사유 자체가 소송물 구성의 핵심적인 단위가 된다. 즉, 당사자가 주장하는 구체적인 재심사유는 소송의 범위를 결정하며, 법원은 당사자가 제출한 사유의 범위를 벗어나 임의로 다른 사유를 근거로 판결을 취소할 수 없다.

2. 재심사유의 개별성과 소송물

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호에 규정된 개별적 재심사유는 각각 독립된 소송물을 형성한다. 만약, 당사자가 여러 개의 재심사유를 주장한다면, 이는 소송물의 병합과 유사한 형태를 띠게 된다. 예를 들어 판결에 영향을 미칠 중요한 사항의 누락과 증거의 위조를 동시에 주장한다면, 법원은 각각의 사유에 대하여 개별적으로 존부를 판단하여야 한다. 이때 각 사유는 서로 독립되어 있으므로 하나의 사유가 부정되더라도 다른 사유가 인정되면 확정판결은 취소될 수 있다.

3. 본안청구와의 관계

- 재심사유가 인정되어 판결이 취소되면, 원래의 소송물인 본안청구가 다시 심판의 대상이 된다. 이때의 소송물은 재심 전의 소송물과 동일성을 유지한다. 재심은 새로운 소를 제기하는 것이 아니라 과거에 종결된 소송을 부활시키는 것이기 때문이다. 따라서 본안의 재심판 단계에서는 종전 소송에서 주장했던 공격방어방법과 재심절차에서 새롭게 제출된 자료들이 혼합되어 심리된다. 결론적으로 재심의 소송물은 재심사유에 의한 취소권이라는 형성적 요소와 본안청구의 당부라는 실체적 요소가 단계적으로 연결된 구조를 취한다.

4. 판례의 경향

- 대법원은 재심사유의 구체적 내용이 소송물로서의 성격을 가짐을 명확히 하고 있다. 판례에 따르면 재심의 소는 확정판결에 대한 불복방법이므로, 당사자가 선택한 특정 재심사유에 대해서만 심리권이 발생한다. 또한, 재심사유가 인정되지 않을 경우 본안에 대한 심리를 진행하지 않고 소송을 종결해야 한다는 입장을 고수한다. 이는 재심이 기판력을 무너뜨리는 예외적 절차인 만큼, 소송물의 범위를 엄격히 확정하여 법적 안정성을 보호하려는 취지로 해석된다. 특히, 재심사유 중 일부만이 인정되는 경우에도 전체 판결을 취소할 것인지, 아니면 해당 부분에 한정할 것인지에 대해 소송물의 불가분적 성격을 고려하여 판단하고 있다.

III. 결론

- 재심소송의 소송물은 단순한 본안의 재심판에 그치는 것이 아니라, 확정판결의 효력을 부정하기 위한 재심사유를 기초로 형성된다. 재심은 형성적 단계와 실체적 단계가 결합된 특수한 구조를 지니며, 각 단계에서 다루어지는 대상은 논리적으로 연결되어 있으면서도 독립적인 심판 대상이 된다. 특히, 민사소송법이 규정하는 개별적 재심사유는 재심소송의 범위를 확정하는 결정적인 척도가 되며, 이는 당사자주의와 처분권주의의 원칙에 따라 법원의 심리 범위를 제한하는 기능을 수행한다. 결과적으로 재심의 소송물을 명확히 이해하는 것은 무분별한 재심 제기를 방지하고, 확정판결의 신뢰성을 유지하면서도 명백한 하자가 있는 경우에 한하여 정의를 실현하고자 하는 제도적 균형을 유지하는 데 필수적이다. 향후 재심 절차에서는 기술적 발전이나 사회적 변화에 따라 새로운 형태의 재심사유가 논의될 수 있으나, 소송물의 기본 골격인 취소권의 행사와 본안의 재확정이라는 본질적 틀은 유지되어야 할 것이다. 당사자는 소송을 제기함에 있어 구체적이고 명확한 재심사유를 특정하여 소송물의 범위를 확정하여야 하며, 법원은 이를 바탕으로 엄격한 법리 적용을 통해 기판력의 예외적 배제 여부를 신중히 결정하여야 한다.